

0000646-39.2022.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... materialidade e a autoria do crime de roubo majorado descrito na denúncia.

A vítima descreve, com riqueza de detalhes, o roubo, inclusive individualiza as condutas dos três roubadores - o primeiro armado, o segundo que subtraiu sua carteira, seu celular e sua aliança, e o terceiro, que entrou no veículo na fuga -, bem como reconheceu o Réu em juízo como o terceiro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000646-39.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000646-39.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - CJ9134-1/2022 - 2º Distrito Policial de Suzano

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Michael Pereira da Silva

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de MICHAEL PEREIRA DA SILVA (nascido em 19/02/1997), devidamente qualificado nos autos, dado como incurso nas penas do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, CP.

Consta da denúncia que, em 10/06/2022, por volta das 15h00, na Rua Olindo Pereira, altura do nº 07, Miguel Badra, neste Município e Comarca de Suzano, o Réu, agindo em concurso e com unidade de desígnios, com divisão de tarefas e previamente ajustado com outros indivíduos não identificados, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, teria subtraído, para proveito comum, o veículo Hyundai/HB20, placas P XK-0790, cor marrom, e um celular, pertencentes a Francisco Francinaldo Martins do Nascimento.

Em 11/06/2022, em audiência de custódia, o flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva (fls. 48/50).

Em 02/07/2022, foi recebida a denúncia (fls. 69/70), o Réu foi devidamente citado e apresentou a resposta à acusação (fls. 73/79).

Na sequência, agora com advogado constituído, apresentou nova resposta à acusação (fls. 107/191).

Em 03/10/2022, foi realizada audiência de instrução e julgamento, em que foram ouvidas vítima e testemunhas, bem como tomado o interrogatório do Réu, sendo declarada encerrada a instrução (fls. 217/222).

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela total procedência da pretensão acusatória, com a consequente condenação do Réu, nos termos da denúncia (fls. 217/222).

A Defesa, por sua vez, requer a absolvição do Réu, por ter ele entrado no veículo após o roubo e não ter discernimento do que fazia, por ter deficiência intelectual, não tendo ele praticado qualquer conduta a contribuir com a prática delitiva, tampouco qualquer bem ilícito sido encontrado em sua posse. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento das causas de aumento de pena do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas, pela fixação da pena base no mínimo legal, pelo reconhecimento da participação de menor importância e pelo estabelecimento do regime inicial aberto (fls. 223/231).

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 05/09), pelo auto de exibição e apreensão dos bens subtraídos (fls. 18/19), pelo auto de reconhecimento de pessoa (fls. 17) e pela prova colhida em audiência.

Da mesma forma, a autoria, diante do conjunto probatório construído em instrução processual, é indubitosa.

A vítima Francisco Francinaldo Martins do Nascimento declarou que, por volta das 15h00, estava dentro do veículo, estacionado, respondendo mensagens pelo celular, quando uma pessoa bateu com a arma de fogo no vidro e disse "Perdeu, perdeu". Abriu a porta do carro, tendo o roubador mandado que entrasse no banco traseiro. Porém, apareceu um segundo roubador, que subtraiu sua carteira, seu celular e sua aliança. Conseguiu sair do carro e se afastar, quando o roubador armado engatilhou a arma de fogo e a apontou ao seu rosto. Nesse momento, ficou parado, tendo o roubador armado entrado no veículo, no banco do motorista. Escutou o som de uma viatura de aproximando, razão pela qual correu em direção à viatura, comunicando os fatos aos policiais. Eram três roubadores no total, conseguindo ver os rostos de todos, que estavam de rosto limpo. Um dos roubadores, o último que entrou no veículo, estava com uma blusa de moletom preta, tendo o reconhecido na data dos fatos. Soube que seu carro foi localizado cerca de quarenta minutos depois do roubo. Realizou reconhecimento em delegacia, sendo inclusive perguntado sobre as características dos roubadores antes de lhe mostrarem qualquer pessoa. O reconhecimento foi realizado em sala própria. Esse roubador que reconheceu usava óculos quando do roubo, sendo esses óculos localizado no interior do seu carro. Esse suspeito foi exibido juntamente por outras duas pessoas. Não teve nenhuma dúvida do reconhecimento realizado na data dos fatos. Em juízo, não foi capaz de reconhecer ninguém, até pelo decurso do tempo entre a data dos fatos e a data da audiência. Entre o roubo e o reconhecimento feito em delegacia, se passaram cerca de duas horas e meia. Não se recorda se a pessoa que reconheceu é a mostrada na fotografia de fls. 29. Esclareceu que, primeiro, foi abordado pelo roubador armado, depois apareceu um segundo e, na sequência, um terceiro, que entrou por último no veículo, no banco traseiro. Não viu se esse terceiro foi chamado pelos comparsas. Não estava presente quando do flagrante realizado pela polícia.

O policial militar Maurício Pereira dos Santos disse que o COPOM informou que um veículo roubado estava na região. Encontraram esse carro, que empreendeu fuga, parando repentinamente em frente a uma casa, tendo os três ocupantes desembarcado e corrido. Na fuga a pé, o Réu foi alcançado e preso. O Réu estava no banco do

passageiro. Não se recorda se o Réu estava com um celular. Depois de preso, o Réu disse apenas que “perdeu”. Havia diversos veículos no interior do automóvel, pois a vítima era proprietário de uma ótica. Não se lembra se algum desses óculos era do Réu. Passaram-se entre cinco e dez minutos entre o COPOM informar a ocorrência e a visualização do veículo. Teve contato com a vítima apenas em delegacia.

O policial militar Wellington Pereira de Jesus prestou depoimento no mesmo sentido, acrescentando que o Réu admitiu a participação no roubo após preso e que o Réu não demonstrou nenhuma “condição especial”.

A testemunha Doraci Rodrigues da Silva narrou ser vizinha do Réu e o conhecer a cerca de cinco anos. Nada sabe sobre os fatos. Quando ouviu que ele foi preso, não acreditou, porque o Réu “é uma criança”. O Réu pediu para comer e dormir na sua casa, tendo que cuidar para que ele tomasse remédio. Sabe que o Réu faz tratamento com psiquiatra e toma medicação, mas não sabe qual o diagnóstico, tampouco qual a medicação que ele toma. A vizinhança conheceu o Réu como “doidinho”. Já viu o Réu ser agressivo com a mãe, quando quer algo, inclusive fisicamente agressivo. Sabe que o Réu faz tratamento desde que o conhece. Quando o Réu está medicado, ele dorme e baba.

A testemunha Nelma Oliveira da Silva declarou que nada sabe sobre os fatos. Conhece o Réu há oito anos, por ser ele amigo de sua filha. Pelo que conhece, o Réu é “uma criança”, “especial” e “doidinho”. Sabe que o Réu sofre de esquizofrenia e outras doenças, recebendo diversos medicamentos, desde os seus 12 anos de idade. Sua filha tem 15 anos de idade e brincava junto com o Réu.

Em seu interrogatório, o Réu disse ter 25 anos, ser solteiro, não ter filhos, ter cursado até o 9º ano do ensino fundamental e ser aposentado. Negou a prática do crime. Disse que estava andando pela rua, quando encontrou dois meninos, que o mandaram ir “mais à frente”, pois “pegariam” um carro para irem embora. Concordeu e fez o que eles mandaram. Quando viu, os rapazes “pegaram” o carro e entrou no veículo. Não viu o momento em que o rapaz “pegou” o carro. Não conhece esse rapaz, só o viu uma vez. Entrou no carro porque o menino disse que o levaria para casa. Não viu arma de fogo. Entrou no banco traseiro. Os rapazes saíram acelerando, foram até o bairro de Miguel Badra, onde encontraram uma viatura, iniciando a fuga. Quando chegaram em uma rua sem saída, saiu do veículo pela porta da frente e correu, porque estava com medo, já que os policiais atiravam. Não viu nenhum homem perto do carro. Sofre de esquizofrenia e epilepsia, fazendo acompanhamento médico e psicológico. Foi aposentado em razão de seus problemas de saúde. Usa óculos, pois enxerga pouco. Mora com os pais e o irmão. Sua mãe o leva ao médico, em Itaquaquecetuba, mensalmente. Quando está medicado, se sente melhor. No dia dos fatos, não tomou a medicação. Em delegacia, permaneceu em silêncio (fls. 20).

Assim, não há dúvida que foi o Réu, em conjunto com outros indivíduos não identificados, quem subtraiu para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, os bens pertencentes à vítima, a caracterizar a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado descrito na denúncia.

A vítima descreve, com riqueza de detalhes, o roubo, inclusive individualiza as condutas dos três roubadores – o primeiro armado, o segundo que subtraiu sua carteira, seu celular e sua aliança, e o terceiro, que entrou no veículo na fuga –, bem como reconheceu o Réu em juízo como o terceiro roubador, confirmando o reconhecimento feito em delegacia.

Corroboram essa versão os depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, que encontraram o Réu ainda no interior do carro roubado, em fuga, tendo conseguido o alcançar logo depois do roubo.

O próprio Réu admite que sabia que os comparsas praticariam o roubo, tendo concordado em participar da ação criminosa, apesar de, na sequência, se dizer surpreso com a notícia de que o veículo fora roubado e negar qualquer participação nesse crime.

Fica evidente, pela prova constante dos autos, a participação do Réu no roubo, com a ciência do que estava fazendo. Anoto que o Réu não é inimputável ou semimputável, pois sequer foi instaurado incidente de insanidade mental. As testemunhas arroladas pela Defesa dizem que seu comportamento é infantil, mas só, não são prova de eventual impossibilidade de compreender o caráter ilícito da conduta praticada. O

próprio Réu admite que aceitou participar do roubo com a intenção de ter um carro para voltar para casa, o que demonstra o dolo de cometer esse crime.

O fato de nada de ilícito ter sido localizado na posse do Réu é irrelevante, eis que ele estava no interior do automóvel subtraído, conforme os relatos dos policiais militares e o próprio interrogatório, ou seja, na posse de um dos bens subtraídos, que, evidentemente, não pode ser portado por ninguém.

A conduta do Réu de se afastar dos comparsas, já com a intenção de roubar, e, na sequência, entrar no veículo para fugir configura participação no crime, pois contribuiu para a consumação do delito, eis que a presença de um terceiro criminoso causa maior intimidação à vítima, tornando menos provável reação por parte desta e mais fácil a subtração dos bens móveis.

Os fatos ainda são antijurídicos, posto que verberados pela lei penal, e não foi alegada nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas previstas no art. 23, CP.

O Réu é maior de 18 (dezoito) anos, penalmente responsável (imputável), consciente da ilicitude dos fatos que praticou e lhe era exigida conduta diversa da que exerceu. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados. As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena. Não há causa de diminuição de pena e estão presentes as causas de aumento de pena do concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, CP), conforme a prova acima - eis que vítima, testemunhas e o próprio Réu apontam que três pessoas concorreram para o crime -, e do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, CP), conforme o depoimento da vítima, que relatou que o primeiro roubador estava armado, tendo, inclusive, engatilhado a arma de fogo e a apontado para o rosto da vítima quando do roubo.

Não há que se falar no afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, pois a jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima e outros elementos de prova são suficientes para demonstrar essa causa de aumento quando a arma de fogo não é apreendida:

"CRIMINAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I - Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. Precedentes do STF. II - Os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas, bem como qualquer meio de captação de imagem, por exemplo, são suficientes para comprovar a utilização de arma na prática delituosa de roubo, sendo desnecessária a apreensão e a realização de perícia para a prova do seu potencial de lesividade e incidência da majorante. III - A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei resultando então em exigência ilegal posto ser a arma por si só - desde que demonstrado por qualquer modo a utilização dela - instrumento capaz de qualificar o crime de roubo. IV - Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão. V - Embargos conhecidos e rejeitados, por maioria." (STJ, 3ª Seção, EREsp nº 961.863/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 13/12/2010)

Passo à dosimetria da pena.

No que se refere à pena base, a culpabilidade foi mais grave que o normal, pois o roubo foi cometido por três pessoas e teve como alvo veículo, bem de elevado valor. O Réu não ostenta bons ou maus antecedentes, pois tem processo anterior em curso, justamente por roubo, bastante recente (fls. 38). As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Desse modo, observados os parâmetros estabelecidos no art. 59, CP, fixo a pena base

em 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Não há agravante. Presente, porém, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP), eis que a admissão de condutas pelo Réu foi essencial para a condenação. Por isso, reduzo a pena base em 1/6, fixando a pena provisória em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ante a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal nesta fase.

Presentes as causas de aumento do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, CP, exaspero a pena provisória em 2/3 – na forma do art. 68, parágrafo único, CP –, restando a pena em 07 (sete) anos de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa. Presente, também, a causa de diminuição de pena da participação de menor importância (art. 29, § 1º, CP), eis que a conduta específica do Réu não foi essencial para a consumação do delito. Assim, reduzo a pena em 1/3, fixando a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Considerando a pena privativa de liberdade fixada, as circunstâncias judiciais e a detração pelo tempo de prisão cautelar já cumprido (art. 387, § 2º, CPP), em consonância com os critérios apontados nos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP, estabeleço para o início do cumprimento da pena o regime fechado. Isso porque há circunstâncias judiciais desfavoráveis ou neutras, sendo imperiosa a aplicação de regime inicial mais gravoso que o mínimo previsto em lei.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, ante o quantum de pena aplicada (arts. 44, I, e 77, caput, CP).

Ausente prova da condição financeira do Réu, fixo o valor do dia multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, CP).

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória, para condenar o Réu MICHAEL PEREIRA DA SILVA como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 29, § 1º, ambos do CP, às penas de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 (onze) dias-multa, pelo mínimo legal. Considerando a pena em concreto fixada e que as condições de fato não se alteraram, não concedo ao Réu o direito de recorrer em liberdade. Recomenda-se o Réu à unidade prisional em que se encontra. Expeça-se guia de recolhimento provisório e cesse o controle da prisão preventiva.

Deixa-se, ainda, de estabelecer valor mínimo para reparação civil, tendo em vista inexistir contraditório específico a respeito (art. 387, IV, CPP).

Com o trânsito em julgado desta sentença:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;
- b. intime-se o Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;
- c. expeça-se guia de recolhimento definitivo e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;
- d. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Condeno, ainda, o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Suzano, 18 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA